

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 21 chaâbane 1441 – 14 avril 2020

163^{ème} année

N° 32

Sommaire

Décrets-lois

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-1 du 14 avril 2020 , relatif à l'édition électronique du Journal officiel de la République tunisienne et à la fixation de la date d'entrée en vigueur des textes juridiques	767
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020 , portant suspension exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions du Code du travail.....	767
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-3 du 14 avril 2020 , portant détermination de mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l'accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »	768
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-4 du 14 avril 2020 , édictant des mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l'accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus (Covid-19).....	769
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-5 du 14 avril 2020 , portant retenue d'un jour de travail au titre du mois d'avril de l'année 2020 au profit du budget de l'Etat	771

Décrets et arrêtés

Présidence du Gouvernement

Décret gouvernemental n° 2020-163 du 13 avril 2020 , portant prorogation exceptionnelle des délais d'application de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, relatif à la fixation des critères, des procédures et des conditions d'octroi du financement public pour les associations	773
Arrêté du Chef du Gouvernement du 13 avril 2020, portant fixation de la liste des associations prévues par l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, relatif à la fixation des critères, des procédures et des conditions d'octroi du financement public pour les associations	773

Ministère des Finances

Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la Compagnie tunisienne pour l'assurance du commerce extérieur	774
--	-----

Ministère de l'Education

Arrêtés du ministre de l'éducation du 14 avril 2020, portant délégation de signature	774
--	-----

Ministère de la Santé

Nomination d'un sous-directeur	778
Nomination de médecins majors de la santé publique	778
Nomination de membres au conseil d'administration de l'institut Salah Azaiez de Tunis.....	779

Ministère des Affaires Sociales

Décret Gouvernemental n° 2020-164 du 14 avril 2020 , déterminant les modalités, les procédures et les conditions d'application des dispositions du décret-loi n° 2020-4 du 14 avril 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l'accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total en prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »	779
---	-----

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 16 mars 2020, portant délégation de signature	783
--	-----

Ministère des Affaires de la Jeunesse et des Sports

Arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et des sports du 14 avril 2020, portant délégation de signature en matière disciplinaire	784
Nomination d'un directeur	784
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la société "Promosport"	784

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-1 du 14 avril 2020, relatif à l'édition électronique du Journal officiel de la République tunisienne et à la fixation de la date d'entrée en vigueur des textes juridiques.

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,

Vu la loi n° 65-46 du 31 décembre 1965, portant loi de finances pour la gestion 1966 et notamment son article 26,

Vu la loi n° 93-64 du 5 juillet 1993, relative à la publication des textes au Journal officiel de la République tunisienne et à leur exécution,

Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l'objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,

Après la délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier - Contrairement aux dispositions de la loi n° 93-64 du 5 juillet 1993 susvisée, les lois, les décrets-lois, les décrets, les arrêtés et les autres textes juridiques, sont publiés au Journal officiel de la République tunisienne dans une édition électronique sécurisée sur le site électronique de l'Imprimerie officielle de la République tunisienne suivant : « www.iort.gov.tn ». L'accès aux textes susvisés ainsi que leur téléchargement sont gratuits.

Les textes mentionnés au premier alinéa du présent article sont publiés en langue arabe, et dans d'autres langues à titre d'information.

Les annonces légales et judiciaires sont publiées au Journal officiel de la République tunisienne dans une édition électronique, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, et à la législation en vigueur.

Art. 2 - Les textes législatifs et réglementaires sont exécutoires le lendemain de leur publication dans l'édition électronique, conformément aux dispositions de l'article premier du présent décret-loi, sur le site électronique de l'Imprimerie officielle de la République tunisienne, et leur dépôt par voie électronique sur le site dédié à cet effet relevant du gouvernorat de Tunis. L'édition électronique sécurisée du Journal officiel est déposée par voie électronique au gouvernorat de Tunis.

Ces textes peuvent comporter une disposition d'entrée en vigueur immédiate ou dans un autre délai qu'ils fixent.

Art. 3 - les procédures réglementant la publication et la conservation des textes juridiques sous forme électronique sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 4 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.

Tunis, le 14 avril 2020.

Le Chef du Gouvernement

Elyes Fakhfakh

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspension exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions du Code du travail.

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,

Vu le Code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l'objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,

Après la délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier - Est suspendue l'application des dispositions du sous-paragraphe C du troisième paragraphe de l'article 14 du code du travail relatives à l'empêchement d'exécution résultant d'un cas fortuit ou de force majeure survenue avant ou pendant l'exécution du contrat.

Art. 2 - Est suspendue l'application des dispositions de l'article 21-12 du Code du travail en ce qui concerne le licenciement ou la mise en chômage intervenus sans l'avis préalable de la commission régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement, en cas de force majeure.

Art. 3 - Est suspendue l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 92 du Code du travail, lesquelles sont remplacées ainsi qu'il suit : « les heures perdues par suite d'interruption collective de travail dans un établissement ou dans une partie d'établissement, peuvent être récupérées dans les six mois suivant l'interruption du travail ».

Art. 4 - Est suspendue l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 117 du Code du travail, lesquelles sont remplacées ainsi qu'il suit : « l'employeur peut accorder un congé annuel à tous les employés ou à certains d'entre eux au titre de l'année écoulée ou de l'année en cours ».

Art. 5 - A l'exception des dispositions de l'article 3, les dispositions du présent décret-loi demeurent exécutoires, jusqu'à la date de levée du confinement total, par décret gouvernemental pris à cet effet.

Art. 6 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.

Tunis, le 14 avril 2020.

Le Chef du Gouvernement

Elyes Fakhfakh

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-3 du 14 avril 2020, portant détermination de mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l'accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,

Vu la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricoles et non agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,

Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l'objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,

Après la délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret-loi a pour objet de déterminer des mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l'accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».

Art. 2 - Les indemnités exceptionnelles et provisoires au titre des périodes d'interruption provisoire de l'activité en raison la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », sont accordées au profit de certaines catégories de travailleurs indépendants concernés par les dispositions du présent décret-loi.

Art. 3 - Le montant mensuel de l'indemnité exceptionnelle et provisoire accordée à certaines catégories de travailleurs indépendants, est fixé à deux cent (200) dinars.

Art. 4 - Les charges relatives à l'octroi des indemnités exceptionnelles et provisoires mentionnées au présent décret-loi, sont imputées sur le budget du ministère des affaires sociales, dans le cadre des dotations qui lui sont transférées par le ministère des finances, allouées au titre des mesures exceptionnelles et provisoires au profit de certaines catégories de travailleurs indépendants concernés par le présent décret-loi. Le ministère des finances et le ministère des affaires sociales prennent, dès l'entrée en vigueur du présent décret-loi, les mesures nécessaires pour le transfert des dotations destinées à ces interventions à la Caisse nationale de sécurité sociale.

Art. 5 - Il est mis fin à l'octroi et au versement des indemnités exceptionnelles et provisoires au cas où certaines catégories de travailleurs indépendants concernés par les dispositions du présent décret-loi, reprennent leur activité suite à la révision des mesures de mise en confinement total.

Art. 6 - Les modalités, les conditions et les procédures d'application des dispositions du présent décret-loi sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 7 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.

Tunis, le 14 avril 2020.

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-4 du 14 avril 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l'accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date est la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété dont le dernier en date est le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,

Vu la loi n° 96-101 du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale des travailleurs, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-24 du 27 février 2002,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2017-47 du 15 juin 2017,

Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l'objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,

Après la délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret-loi a pour objet d'édicter des mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l'accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».

Art. 2 - Sont considérées des entreprises lésées au sens du présent décret-loi, les entreprises affiliées à la Caisse Nationale de sécurité sociale dont l'activité est provisoirement et partiellement ou totalement interrompue à cause de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total.

Art. 3 - Sont exclus de l'application des prescriptions du présent décret-loi les entreprises ainsi que ses salariés ayant obtenu une autorisation pour poursuivre leur activité conformément à la réglementation et aux procédures en vigueur et selon les exigences de continuité du fonctionnement des services vitaux dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total.

Art.4 - Les entreprises lésées au sens du présent décret-loi sont tenues, avant de prétendre au bénéfice des mesures sociales exceptionnelles et provisoires prévues au présent décret-loi, de présenter à l'inspection du travail territorialement compétente ou la Direction générale de l'inspection du travail, selon le cas, ce qui justifie la prise de l'une des mesures suivantes :

Faire bénéficier l'ensemble des salariés ou une partie d'eux du solde de repos annuel payé.

Faire bénéficier l'ensemble des salariés ou une partie d'eux du repos annuel payé d'une manière anticipée.

La prise en charge par l'employeur de la totalité ou d'une partie du salaire durant la période d'arrêt provisoire total ou partiel de l'activité de l'entreprise.

Art. 5 - Les indemnités exceptionnelles et provisoires au titre des périodes d'interruption provisoire de l'activité, postérieures au mois de mars 2020, sont attribuées aux salariés des entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret-loi, liés par des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi et qui ont été mis en chômage provisoire.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent qu'aux entreprises qui maintiennent la totalité de leurs salariés permanents ou titulaires de contrats de travail à durée déterminée en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi, et ce, dans la limite de la période restante du contrat à moins d'un renouvellement explicite ou tacite du contrat.

Art. 6 - Pour bénéficier des indemnités exceptionnelles et provisoires, l'entreprise lésée doit être affiliée à la Caisse nationale de sécurité sociale et ses salariés doivent être inscrits et avec des salaires déclarés auprès de la Caisse susvisée au titre du quatrième trimestre 2019 ou du premier trimestre 2020.

Art. 7 - Peuvent bénéficier des indemnités exceptionnelles et provisoires, les salariés de l'entreprise qui n'est pas affiliée à la Caisse nationale de sécurité sociale à condition que cette dernière s'affilie à la Caisse susvisée dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi.

L'affiliation et l'inscription des salariés prennent effet à partir de la date d'accomplissement de cette procédure vis-à-vis des régimes de sécurité sociale et de la législation fiscale.

Art. 8 - Le bénéfice des prestations de soins au sein des établissements publics de santé durant la période d'interruption de l'activité est maintenu au profit des salariés, bénéficiant des indemnités exceptionnelles et provisoires, permanents ou liés par des contrats de travail à durée déterminée en cours et dans la limite de la période restante du contrat, ayant été mis partiellement ou totalement en chômage provisoire.

Les salariés visés à l'alinéa premier du présent article, continuent à bénéficier des allocations familiales et de la majoration pour salaire unique durant toute la durée d'interruption provisoire de l'activité, et ce, conformément aux conditions et procédures fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 9 - Le montant mensuel de l'indemnité exceptionnelle et provisoire allouée aux salariés permanents ou liés par des contrats de travail à durée déterminée en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi, à deux cent (200) dinars à condition que le montant de l'indemnité attribuée et celui de la partie du salaire versée par l'employeur pendant la période d'interruption de l'activité n'excède le montant du salaire déclaré auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale au titre du quatrième trimestre 2019 ou du premier trimestre 2020.

Art. 10 - Les charges relatives à l'attribution des indemnités exceptionnelles et provisoires sont imputées sur le budget du ministère des affaires sociales dans le cadre des dotations transférés par le ministère des finances et allouées au titre des mesures exceptionnelles et provisoires au profit des salariés d'entreprises lésées à cause de la mise en œuvre de mise en confinement total. Le ministère des finances et le ministère des affaires sociales prennent, dès l'entrée en vigueur du présent décret-loi, les mesures nécessaires pour le transfert des dotations réservées à ces interventions à la Caisse nationale de sécurité sociale.

Art. 11 - L'attribution et le versement des indemnités exceptionnelles et provisoires prennent fin au cas où les employés des entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret-loi reprennent leur activité suite à la révision des mesures de mise en confinement total.

Art. 12 - Les indemnités exceptionnelles et provisoires attribuées au profit des salariés sont restituées par voie d'états de liquidation établis par la Caisse nationale de sécurité sociale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et ce au cas où l'entreprise a failli à l'obligation de maintien, durant toute la durée de bénéfice de ces mesures, de la totalité de ses salariés permanents ou titulaires de contrats de travail à durée déterminée dans la limite de la période restante du contrat.

Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent aux salariés bénéficiaires des indemnités exceptionnelles et provisoires au cas où ils exercent une activité rémunérée ou pour leur propre compte pendant la période d'interruption provisoire de l'activité de l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

Art. 13 - Il est restitué le double des montants des indemnités perçues sans motif légal par l'entreprise ayant présenté des données erronées pour faire bénéficier ses salariés des indemnités exceptionnelles et provisoires, et ce, conformément aux dispositions de l'article 12 du présent décret-loi.

Art. 14 - Les entreprises directement ou indirectement lésées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total, peuvent bénéficier du report de paiement des cotisations à la charge des employeurs dans le régime légal de sécurité sociale au titre du deuxième trimestre de l'année 2020, et ce, pour trois mois sans appliquer de pénalités de retard au titre dudit report.

Au cas où l'entreprise bénéficiant du report des cotisations cesse définitivement son activité avant le règlement de la tranche de cotisations reportées visée au premier alinéa du présent article, ou lorsqu'elle ne maintient pas la totalité de ses salariés, ces cotisations deviennent immédiatement exigibles.

Art. 15 - Les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent décret-loi, sont fixés par décret gouvernemental.

Art. 16 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.

Tunis, le 14 avril 2020.

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-5 du 14 avril 2020, portant retenue d'un jour de travail au titre de l'année 2020 au profit du budget de l'Etat.

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,

Vu la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l'année 2020,

Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l'objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,

Vu le décret-loi n° 2020-4 du 14 avril 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l'accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total en prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,

Après la délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier - Il est institué une contribution provisoire et exceptionnelle au titre de l'année 2020 au profit du budget de l'Etat. Sont soumises à cette contribution, les personnes physiques parmi les salariés et pensionnés de nationalité tunisienne.

Art. 2 - La contribution provisoire est fixée à une rémunération, un salaire ou une pension d'un jour retenue au titre du mois d'avril 2020 et payée au Trésor selon les mêmes modalités et délais prévus en matière de retenue à la source.

Sont exclus de cette contribution les salariés et pensionnés dont le revenu annuel net ne dépasse pas 5000 dinars après la déduction fixée à 10% pour les salariés sans dépasser 2000 dinars annuellement et à 25% pour les pensionnés et les déductions au titre de la situation et des charges familiales prévus à l'article 40 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ainsi que les salariés des entreprises du secteur privé concernés par les dispositions du décret-loi n° 2020-4 du 14 avril 2020 susvisé.

Art. 3 - La déduction fixée à 10% pour les salariés sans dépasser 2000 dinars annuellement et à 25% pour les pensionnés et les déductions au titre de la situation et des charges familiales, prévues par l'article 40 du Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont prises en considération pour la détermination du revenu annuel net ou de la pension annuelle nette sur la base de laquelle est calculée la contribution susmentionnée.

Art. 4 - La contribution provisoire n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Le contrôle, la constatation des infractions et le contentieux de ladite contribution s'appliquent comme en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Art. 5 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.

Tunis, le 14 avril 2020.

Le Chef du Gouvernement

Elyes Fakhfakh

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2020-163 du 13 avril 2020, portant prorogation exceptionnelle des délais d'application de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, relatif à la fixation des critères, des procédures et des conditions d'octroi du financement public pour les associations.

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, relatif à l'organisation des associations, notamment son article 36,

Vu le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, relatif à la fixation des critères, des procédures et des conditions d'octroi du financement public pour les associations, tel que modifié par les textes subséquents dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018-742 du 20 août 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, relatif à la nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:

Article premier - Sont prorogés exceptionnellement les délais d'application de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013 susvisé jusqu'au 31 décembre 2020.

Art 2 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2020.

Le Chef du Gouvernement

Elyes Fakhfakh

Arrêté du Chef du Gouvernement du 13 avril 2020, portant fixation de la liste des associations prévues par l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, relatif à la fixation des critères, des procédures et des conditions d'octroi du financement public pour les associations.

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et la protection des personnes handicapées,

Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, relatif à l'organisation des associations, notamment son article 36,

Vu le décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du Fonds national de l'emploi, et les conditions et les modalités de leur bénéfice, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2014-2901 du 30 juillet 2014,

Vu le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, relatif à la fixation des critères, des procédures et des conditions d'octroi du financement public pour les associations, tel que modifié par les textes subséquents dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2020-163 du 13 avril 2020,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, relatif à la nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Arrête :

Article premier - En application des dispositions de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013 susvisé, sont exceptés de l'application des dispositions dudit décret les subventions, les financements et les salaires octroyés aux associations suivantes :

- l'Union tunisienne de solidarité sociale,

- l'Union nationale de la femme tunisienne,
- l'Union nationale des aveugles,
- les Scouts tunisiens.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne, et demeure exécutoire jusqu'au 31 décembre 2020.

Tunis, le 13 avril 2020.

Le Chef du Gouvernement

Elyes Fakhfakh

MINISTERE DES FINANCES

Par arrêté du ministre des finances du 6 avril 2020.

Monsieur Youssef Neji est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Compagnie Tunisienne pour l'Assurance du Commerce Extérieur en remplacement de Monsieur Mohamed Asaad Abidi.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 14 avril 2020, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixant des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'état à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-865 du 9 août 2017, chargeant Monsieur Mohamed Bouhlel, professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de secrétaire général de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture du ministère de l'éducation avec emploi et avantages de directeur général d'administration centrale, à compter du 1^{er} juillet 2017,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Bouhlel, professeur de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de secrétaire général de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture du ministère de l'éducation, est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 Juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du 27 février 2020.

Tunis, le 14 avril 2020.

Le ministre de l'éducation

Mohamed El Hamdi

Arrêté du ministre de l'éducation du 14 avril 2020, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-347 du 13 avril 2018 chargeant Monsieur Adel Amira, professeur principal émérite classe exceptionnelle, des fonctions d'inspecteur général administratif et financier avec emploi et avantages de directeur général d'administration centrale, à l'inspection générale administrative et financière au ministère de l'éducation à compter du 13 avril 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Adel Amira, professeur principal émérite classe exceptionnelle, chargé des fonctions d'inspecteur général administratif et financier avec emploi et avantages de directeur général d'administration centrale, à l'inspection générale administrative et financière au ministère de l'éducation est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du 27 février 2020.

Tunis, le 14 avril 2020.

Le ministre de l'éducation

Mohamed El Hamdi

Arrêté du ministre de l'éducation du 14 avril 2020, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'état à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009 relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-761 du 13 juin 2017, chargeant Monsieur Abdelhamid Sahli M'sakni, professeur principal émérite, des fonctions de directeur général du bâtiment et de l'équipement au ministère de l'éducation,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté relatif à la nomination de Monsieur Abdelhamid Sahli M'sakni dans le grade de professeur principal émérite classe exceptionnelle.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelhamid Sahli M'sakni, professeur principal émérite classe exceptionnelle, chargé des fonctions de directeur général du bâtiment et de l'équipement au ministère de l'éducation, est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 27 février 2020 et sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 14 avril 2020.

Le ministre de l'éducation
Mohamed El Hamdi

Arrêté du ministre de l'éducation du 14 avril 2020, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009 relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 2013-4973 du 28 novembre 2013, chargeant Monsieur Amor Ouelbani, professeur principal de l'enseignement secondaire, des fonctions de directeur général des examens au ministère de l'éducation,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres.

Vu l'arrêté relatif à la nomination de Monsieur Amor Ouelbani dans le grade de professeur principal émérite classe exceptionnelle,

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Amor Ouelbani, professeur principal émérite classe exceptionnelle, chargé des fonctions de directeur général des examens au ministère de l'éducation, est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du 27 février 2020.

Tunis, le 14 avril 2020.

Le ministre de l'éducation
Mohamed El Hamdi

Arrêté du ministre de l'éducation du 14 avril 2020, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2014-385 du 17 janvier 2014, portant modification du décret n° 2008-2099 du 25 août 2008, portant création des unités de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat et fixant leur organisation et les modalités de leur fonctionnement,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du Chef du Gouvernement au ministre de l'éducation,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-1057 du 25 décembre 2018, chargeant Monsieur Mostapha Karim Bouammoud, conseiller des services publics, des fonctions de chef de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat au ministère de l'éducation à compter du 25 décembre 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mostapha Karim Bouammoud, conseiller des services publics, chargé des fonctions de chef de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat au ministère de l'éducation est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du 27 février 2020.

Tunis, le 14 avril 2020.

Le ministre de l'éducation

Mohamed El Hamdi

Arrêté du ministre de l'éducation du 14 avril 2020, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du 28 août 2017 chargeant Monsieur Sami Mansouri, administrateur en chef de l'éducation, des fonctions de directeur des dépenses à la direction générale des affaires financières au ministère de l'éducation.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Sami Mansouri, administrateur en chef de l'éducation, chargé des fonctions de directeur des dépenses à la direction générale des affaires financières au ministère de l'éducation est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du 27 février 2020.

Tunis, le 14 avril 2020.

Le ministre de l'éducation

Mohamed El Hamdi

MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 14 avril 2020.

Monsieur Adessattar Herchi, Inspecteur Régional de la santé publique est chargé des fonctions d'inspecteur des services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection médicale et juxta-médicale au ministère de la santé.

En application des dispositions de l'article (13) du décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la santé du 14 avril 2020.

Les médecins principaux de la santé publique mentionnés ci-après sont nommés médecins majors de la santé publique à compter du 17 février 2020 :

- Jamel Boumiza,
- Abdelhamid Ben Fkih Fraj,
- Faicel Smaali,
- Mounira Fkih Hsan,
- Hedia Ben Ameer Kobbi,
- Salwa Shimi,
- Lamia Torki épouse Zghal,
- Ibtissem Kallel,
- Salwa Boughanmi,
- Noura Fawal,
- Leila Boulares,
- Khmissa Abdessalem,
- Olfa Saiden,
- Abdejalil Abidi,
- Imen Hchaichi,
- Samia Hafi,
- Ines Ben Moussa,

- Ali Karous,
- Sina Belhadj Amor,
- Nada Ibrahim,
- Nawal Hsan épouse Jmour,
- Wassila Mehri,
- Mohamed Ben Amor,
- Warida Touati,
- Salah Souissi,
- Ratiba Zrigui,
- Neila Jenhaoui,
- Souad Chkir,
- Monia Kdim,
- Nasima Helmi Jelil,
- Rahma Trabelsi,
- Mohamed Zahra,
- Mohamed Gharbi,
- Olfa Ayedi,
- Ilhem Agir,
- Latifa Brini,
- Wahida Louhichi,
- Riadh Hadj,
- Faten Bouzid,
- Houcine Ben Amor,
- Rim Hadj Amor,
- Abdelmajid Dhib,
- Faten Ben Chahida,
- Lotfi Felhi,
- Bchira Mlahek épouse Ben Ali,
- Sahbi Ben Saleh,
- Souad Yahyaoui,
- Hamida Belguith,
- Mahbouba Chkir,
- Ikbel Miri épouse Weslati,
- Mourad Abenadher,
- Amel Souissi,
- Tarek Hafi,
- Habib Tounekti,
- Imen Tourki,
- Fradj Heni,
- Ibrahim Saidi,
- Soufiene Toumi,
- Amel Ghazi épouse Zardi,
- Ilhem Kharat épouse Jmal.

Par arrêté du ministre de la santé du 14 avril 2020.

Sont nommés membres au conseil d'administration de l'institut Salah Azaiez de Tunis et ce, à partir du 11 décembre 2019 :

- Docteur Amel Mezlini : Président du comité médical,
- Docteur Chiraz Nasr : Médecin chef de service,
- Docteur Karima Mrad : Médecin chef de service,
- Docteur Mohamed Khaled Ben Rahal : Médecin chef de service,
- Docteur Lamia Charfi : Représentante des médecins maîtres de conférences agrégés et des médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'institut,
- Docteur Hanen Bou Aziz : Représentante des médecins assistants hospitalo-universitaires exerçant au sein de l'institut,
- Madame Fedra Rani Jandoubi : Représentante du personnel du corps paramédical exerçant au sein de l'institut.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret Gouvernemental n° 2020-164 du 14 avril 2020, déterminant les modalités, les procédures et les conditions d'application des dispositions du décret-loi n° 2020-4 du 14 avril 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l'accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date est la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété dont le dernier en date est le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,

Vu la loi n° 96-101 du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale des travailleurs, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-24 du 27 février 2002,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2017-47 du 15 juin 2017,

Vu le décret-loi n° 2020-4 du 14 avril 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l'accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total en prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »

Vu le décret n° 97-1925 du 29 septembre 1997 relatif aux interventions sociales en faveur des travailleurs, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété dont le dernier en date est le décret n° 2006-1025 du 13 avril 2006,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,

Vu le décret n° 2007-1366 du 11 juin 2007, portant détermination des étapes d'application de la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie aux différentes catégories d'assurés sociaux mentionnés dans les différents régimes légaux de sécurité sociale,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-567 du 2 mai 2016, fixant les procédures et modalités d'examen des demandes de remise gracieuse des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21 mars 2019, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-542 du 28 mai 2019, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2019-1064 du 4 novembre 2019,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-152 du 13 mars 2020, portant assimilation de l'infection par le nouveau Coronavirus « Covid-19 » à la catégorie des maladies transmissibles prévues à l'annexe jointe à la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-24 du 18 mars 2020 instaurant le couvre-feu sur tout le territoire de la République,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-28 du 22 mars 2020, limitant la circulation des personnes et les rassemblements hors horaires du couvre-feu,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total,

Vu l'avis du ministre des affaires sociales et du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret gouvernemental a pour objet de déterminer les modalités, les procédures et les conditions d'application des dispositions du décret-loi n° 2002-4 du 14 avril 2020 susvisé.

Art. 2 - L'Agence nationale pour l'emploi et le travail Indépendant continue, exceptionnellement, le versement des indemnités et avantages attribués aux bénéficiaires des programmes du fonds national de l'emploi, et ce, pour les entreprises en arrêt d'activité durant la période considérée par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total, et ce jusqu'au 31 mai 2020.

Cette durée peut être prorogée par arrêté conjoint du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi et du ministre des finances.

Les bénéficiaires de ces programmes visés au premier alinéa du présent article, ne peuvent bénéficier des indemnités exceptionnelles et provisoires attribuées conformément aux prescriptions du présent décret gouvernemental.

Art. 3 - Afin de bénéficier des indemnités exceptionnelles et provisoires, les entreprises affectées au sens des dispositions du décret-loi n° 2020-4 du 14 avril 2020 susvisé, doivent satisfaire les conditions suivantes :

- L'entreprise intéressée doit être affiliée à la Caisse nationale de sécurité sociale ou procéder à cette affiliation dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.

- Les salariés de l'entreprise intéressée doivent être inscrits et dont les salaires sont déclarés auprès de la caisse susvisée au titre du quatrième trimestre 2019 ou du premier trimestre 2020.

Toutefois, pour les salariés non-inscrits, il convient de présenter ce qui justifie l'accomplissement des procédures d'affiliation de l'employeur et l'inscription des salariés conformément aux dispositions du décret-loi n° 2020-4 du 14 avril 2020 susvisé.

- La présentation des justificatifs et des documents nécessaires prouvant les difficultés financières ou la régression de l'activité ou les difficultés enregistrées au niveau de la liquidité, ou en vertu d'une déclaration sur l'honneur signée par l'employeur confirmant l'existence de ces difficultés qui servira de base pour apprécier le dommage subi par l'entreprise à cause de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total.

- L'entreprise intéressée doit maintenir la totalité de ses salariés permanents ou titulaires de contrats de travail à durée déterminée en cours à la date d'entrée en vigueur du décret-loi n° 2020-4 du 14 avril 2020 susvisé, et ce dans la limite de la période restante du contrat à moins d'un renouvellement explicite ou tacite du contrat.

- La constatation de l'état de cessation provisoire de l'activité par les divisions de l'inspection du travail territorialement compétents ou la Direction générale de l'inspection du travail, et ce pour les entreprises lésées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total.

Art. 4 - Les entreprises souhaitant faire bénéficier leurs salariés par les indemnités exceptionnelles et provisoires doivent déposer des demandes auprès des divisions de l'inspection du travail et de conciliation territorialement compétents ou auprès de la Direction générale de l'inspection du travail pour les entreprises ayant des filiales situées dans deux gouvernorats ou plus conformément au modèle n°1 annexé au présent décret gouvernemental, ou les adresser par fax ou par courrier électronique ou à travers la plateforme électronique mise en place à cet effet.

Art. 5 - Les demandes de bénéfice des indemnités exceptionnelles et provisoires déposées par les entreprises sont étudiées selon les procédures suivantes :

- Les divisions de l'inspection du travail et de conciliation territorialement compétents ou la Direction générale de l'inspection du travail pour les entreprises ayant des filiales situées dans deux gouvernorats ou plus, se chargent, chacun en ce qui le concerne, de l'examen des demandes des entreprises qui leurs sont adressées et d'y statuer dans un délais ne dépassant pas dix (10) jours à compter de la date de saisine, et ce après coordination avec le bureau régional ou local de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale territorialement compétent.

- Les divisions de l'inspection du travail et de conciliation territorialement compétents ou la Direction générale de l'inspection du travail doivent, dans un délai n'excédant pas trois (03) jours, déposer les demandes des entreprises intéressées ayant obtenu l'accord préalable à la direction générale de sécurité sociale relevant du ministère des affaires sociales ou les adresser par courrier électronique.

- La direction générale de sécurité sociale relevant du ministère des affaires sociales se charge, après vérification des demandes déposées auprès d'elle, de la préparation des décisions de versement des indemnités exceptionnelles et provisoires au profit des travailleurs intéressés et de les transférer à la Caisse nationale de sécurité sociale dans un délai ne dépassant pas trois (03) jours à compter de la date de leur signature par le ministre des affaires sociales ou par la personne déléguée à cet effet.

- La Caisse nationale de sécurité sociale procède, dans un délai n'excédant trois (03) jours à compter de la date de réception des décisions signées, au versement des indemnités exceptionnelles et provisoires au titre du mois d'avril de l'année 2020 par voie de virement bancaire ou postal ou par mandat électronique au profit des travailleurs intéressés.

La direction générale de sécurité sociale relevant du ministère des affaires sociales notifie à l'entreprise dont la demande a été rejetée une décision de motivée précisant les motifs de rejet, et ce dans un délai ne dépassant pas trois (03) jours à compter de la date de réception de la demande. L'entreprise dont la demande a été rejetée, peut, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de notification, demander la révision de la décision de rejet, et ce en vertu d'une demande écrite adressée au ministère des affaires sociales et accompagnée par les nouveaux justificatifs. Dépassé ce délai, le rejet est considéré définitif.

Art. 6 - La Caisse nationale de sécurité sociale communique fin de chaque mois aux services des ministères des affaires sociales et des finances les relevés indiquant les montants versés au titre des indemnités exceptionnelles et provisoires ainsi que le nombre des travailleurs bénéficiaires.

Art. 7 - L'entreprise bénéficiaire des procédures exceptionnelles et provisoires est tenue, dans un délai de trois (03) jours de la reprise de l'activité sous peine d'être exposée aux mesures prévues par les dispositions du décret-loi n° 2020-4 du 14 avril 2020 susvisé, d'informer, selon le modèle n°3 annexé au présent décret gouvernemental, les divisions de l'inspection du travail et de conciliation, et le bureau régional ou local de la Caisse nationale de sécurité sociale territorialement compétent au cas où ses travailleurs reprennent leur activité suite à la révision des mesures de mise en confinement total.

Art. 8 - Le bénéfice du report de paiement des cotisations à la charge des employeurs dans le régime légal de sécurité sociale au titre du deuxième trimestre de l'année 2020 pour trois mois, est conditionné par ce qui suit :

- La présentation des justificatifs et des documents nécessaires prouvant les difficultés financières ou la régression de l'activité ou les difficultés enregistrées au niveau de la liquidité, ou en vertu d'une déclaration sur l'honneur signée par l'employeur confirmant l'existence de ces difficultés qui servira de base pour apprécier le dommage subi par l'entreprise à cause de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total.

- Le maintien de l'entreprise bénéficiaire des procédures exceptionnelles et provisoires prévues par le présent décret gouvernemental de la totalité de ses salariés permanents ou titulaires de contrats de travail à durée déterminée, et ce, dans la limite de la période restante du contrat.

- L'entreprise doit être en règle concernant le dépôt des déclarations de salaires et l'acquittement des souscriptions requises au titre du premier trimestre de l'année 2020, et ce dans la limite des salaires payés.

- L'entreprise doit être en règle concernant le dépôt, dans les délais légaux, des déclarations de salaires au titre du deuxième trimestre de l'année 2020, et le paiement des cotisations à la charge des travailleurs et les contributions au titre du régime des accidents de travail et des maladies professionnelles.

- L'entreprise souhaitant bénéficier de cette mesure est tenue d'adresser une demande selon le modèle n° 2 annexé au présent décret gouvernemental, au bureau régional ou local de la Caisse nationale de sécurité sociale territorialement compétent qui se charge de la transférer, dans un délai ne dépassant pas cinq (05) jours à compter de son dépôt, à la direction générale de sécurité sociale relevant du ministère des affaires sociales.

Art. 9 - Il est créé, auprès du ministère des affaires sociales, une commission chargée d'examiner et de statuer sur les demande des entreprises relatives au report du paiement des cotisations à la charge des employeurs dans le régime légal de sécurité sociale au titre du deuxième trimestre de l'année 2020, composée comme suit :

- Le directeur général de sécurité sociale ou son suppléant : président

- Un représentant du ministère des finances : membre

- Un représentant de la direction générale de sécurité sociale : membre

- Deux représentants de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale : membres

- Un représentant de la Direction générale de l'inspection du travail : membre.

Le président de la commission peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la contribution est jugée utile, et ce selon les points inscrits à son ordre du jour.

Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre des affaires sociales, sur proposition des structures intéressées.

Art. 10 - La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige, sur la base d'un ordre du jour communiqué aux membres au moins sept (07) jours avant la réunion. Ses délibérations ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres.

Au cas où ce quorum n'est pas atteint, la commission tiendra, sur convocation de son président, et dans un délai ne dépassant pas sept (07) jours, une deuxième réunion quel que soit le nombre des membres présents.

Dans tous les cas, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de sécurité sociale au ministère des affaires sociales qui se charge notamment de préparer l'ordre du jour de la commission, d'envoyer les convocations et d'établir les procès-verbaux de ses réunions, de tenir ses dossiers et de consigner ses délibérations dans des procès-verbaux signés par son président et ses membres.

Art. 11 - Le report du paiement des cotisations à la charge des employeurs dans le régime légal de sécurité sociale au titre du deuxième trimestre de l'année 2020, est accordé par décision du ministre des affaires sociales après avis de la commission visée à l'article 9 du présent décret gouvernemental.

Le secrétariat de la commission se charge de transférer une copie de la décision d'accord du report à l'entreprise intéressée dans un délai maximum de cinq (05) jours à compter de sa signature et d'informer les services de la Caisse nationale de sécurité sociale.

En cas de rejet, le secrétariat de la commission se charge, dans un délai de cinq (05) jours, d'informer l'entreprise intéressée par tout moyen laissant une trace écrite. La décision de rejet est motivée.

Art. 12 - L'entreprise dont la demande a été rejetée, peut, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de notification, demander la révision de la décision de rejet, et ce en vertu d'une demande écrite déposée au secrétariat de la commission et devant être accompagnée par des justificatifs n'ayant pas été présentés à la commission.

La commission réexamine la demande et informe l'entreprise intéressée, par tout moyen laissant une trace écrite, du sort de sa demande, et ce dans un délai n'excédant pas cinq (05) jours de sa date de dépôt. En cas de rejet de la demande pour une deuxième fois, la décision de rejet est considérée définitive et non révisable.

Art. 13 - Il est créé auprès du ministère des affaires sociales, un comité chargé de l'examen des difficultés relatives à l'application ou à l'interprétation des dispositions du présent décret gouvernemental. La composition du comité est fixée par décision du ministre des affaires sociales.

Art. 14 - Le ministre des affaires sociales, le ministre des finances et le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 14 avril 2020.

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Pour Contreseing
Le ministre des affaires
sociales

Mohamed Habib Kchaou

Le ministre des finances

Mohamed Nizar Yaïche

Le ministre de la formation
professionnelle et de
l'emploi

Fethi Belhaj

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 16 mars 2020, portant délégation de signature.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la Constitution,

Vu le code des obligations et des contrats, tel que promulgué par le décret beylical du 15 décembre 1906 et les textes qui l'ont modifié,

Vu le code des procédures civiles et commerciales, tel que promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959,

Vu le code des sociétés commerciales, tel que promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 97-71 du 11 novembre 1997, relative aux liquidateurs, mandataires de justice, syndics et administrateurs judiciaires,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leurs signatures,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, relatif aux attributions du Ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 2013-1294 du 26 février 2013, relatif à la création de la commission de liquidation des biens et des valeurs du parti du rassemblement constitutionnel démocratique dissous et fixant sa composition et ses modalités de fonctionnement,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-321 du 11 mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du Chef du Gouvernement au ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-393 du 20 avril 2018, chargeant Monsieur Taieb Nefzi, administrateur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières, des fonctions de directeur général de l'acquisition et de la délimitation au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-357 du 21 mars 2019, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 28 septembre 2018, portant nomination de Taieb Nefzi, administrateur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières, dans le grade d'administrateur général des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Taieb Nefzi, administrateur général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, directeur général de l'acquisition et de la délimitation, est autorisé à signer par délégation du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tous les actes et les procès concernant le transfert à l'Etat des biens meubles, immeubles et droits liquidés du parti du rassemblement constitutionnel démocratique dissous, au profit du domaine privé de l'Etat.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du 27 février 2020.

Tunis, le 16 mars 2020.

*Le ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières*

Ghazi Chaouachi

**MINISTERE DES AFFAIRES
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS**

**Arrêté du ministre des affaires de la jeunesse
et des sports du 14 avril 2020, portant
délégation de signature en matière
disciplinaire.**

Le ministre des affaires de la jeunesse et des sports,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant organisation du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-276 du 15 mars 2019, chargeant Monsieur Abdelmonem Chaâfi des fonctions de directeur général des services communs au ministère des affaires de la jeunesse et du sport,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, le ministre des affaires de la jeunesse et du sport délègue à Monsieur Abdelmonem Chaâfi, directeur général des services communs au ministère des affaires de la jeunesse et des sports, le droit de signature des rapports de traduction devant le conseil de discipline et les décisions de sanctions disciplinaires à l'exception de la sanction de la révocation.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 14 avril 2020.

*Le ministre des affaires
de la jeunesse et des sports*

Ahmed Gaaloul

**Par arrêté du ministre des affaires de la
jeunesse et des sports du 14 avril 2020.**

Madame Amira Zanati, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de directeur du bureau du suivi des décisions du conseil des ministres des conseils ministériels restreints et des conseils interministériels au cabinet du ministère des affaires de la jeunesse et des sports à compter du 1^{er} avril 2020.

**Par arrêté du ministre des affaires de la
jeunesse et des sports du 6 avril 2020.**

Monsieur Walid Riahi est nommé membre représentant le ministère des affaires de la jeunesse et des sports au conseil d'administration de la société "Promosport" à compter du 1^{er} avril 2020, et ce, en remplacement de Madame Jihène Guesmi.

مجلة الشغل

2019

الثلث، 15,000 د

ردم ك، 4 - 084 - 39 - 9973 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2019

ردم ك 4-084-39-9973-978

الحجم : 13 X 20

الثلث : 15,000 د

Edition : 2019

I S B N : 978-9973-39-084-4

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

CODE DU TRAVAIL

2019



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 084 - 4

Prix : 15⁰,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثلث 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

مجلة المياه
ونصوصها التطبيقية

2019

الثلث، 15,000 د

ردم ك، 2 - 215 - 39 - 9973 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2019

ردم ك 2-215-39-9973-978

الحجم : 13 X 20

الثلث : 15,000 د

Edition : 2019

ISBN : 978-9973-39-215-2

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

CODE DES EAUX
ET SES TEXTES D'APPLICATION

2019



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 215 - 2

Prix : 15^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثلث 600 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -

Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

* **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637

* **1002 - Lafayette** : 18 rue Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844002

* **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat -

Tél. : (73) 225.495

* **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2

Sfax - Tél. : (74) 460.422

Site web : www.iort.gov.tn

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

S.T.B. : (Mégrine) 10106045231056678893

C.C.P. N° 17001000000006101585

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus